

1529601-40.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Juliana Guelfi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... Já teve condenação por crime de tráfico e quando menor cumpri liberdade assistida por idêntico delito. É vizinho do corréu Marcos.

O réu MARCOS VINICIUS ANDRADE DA SILVA, ao ser interrogado em juízo, confessou a imputação. O simulacro era do interrogando e do corréu, "era dos dois". O interrogando abordou pelo lado do motorista e Marlon abordou pelo lado do passageiro. Tem 21 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1529601-40.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529601-40.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARLON SANTOS FERNANDES e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Juliana Guelfi

Vistos.

MARLON SANTOS FERNANDES e MARCOS VINICIUS ANDRADE DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II e artigo 61, inciso II, "j", na forma do artigo 70, todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 07 de dezembro de 2021, por volta das 13h50min, na altura do n. 235 da Avenida Bandeirantes do Sul, nesta Capital de São Paulo, agindo em concurso e com unidade de propósitos, tentaram subtrair para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, o aparelho de telefone celular e o relógio de pulso pertencentes a Felipe Pereira Zanoni, bem como o aparelho de telefone celular e a bolsa com documentos e valores pertencentes a Júlia Helena Pereira Gomes da Silva, somente não consumando essa conduta por circunstâncias alheias às suas vontades.

Conforme narra a denúncia, se aproveitando da lentidão do trânsito no local, os acusados abordaram as vítimas (que estavam no interior de um Kia-Picanto, placas

FEF-9687), anunciaram o assalto, as ameaçaram com um simulacro de arma de fogo e subtraíram para eles os bens supramencionados. Entretanto, por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, os policiais Albano Ferreira Rocha e Wander Henrique de Sousa Oliveira presenciaram a prática delitiva e, antes que os assaltantes conseguissem fugir com os bens subtraídos, eles os abordaram e os detiveram em flagrante.

A denúncia foi recebida em 17 de dezembro de 2021 (fls. 115/117).

Citados, os réus apresentaram resposta à acusação (fl. 148).

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, o recebimento da denúncia foi ratificado em 23 de março de 2022 (fl. 149).

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas, as testemunhas arroladas e, ao final, os réus foram interrogados.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da presente ação penal, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa dos réus, por sua vez, requereu a absolvição dos acusados por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena base no mínimo legal; o afastamento da agravante do cometimento do crime em período de calamidade pública; atenuante da confissão e a compensação pela reincidência, o reconhecimento da tentativa; a fixação de regime diverso do fechado para início do cumprimento da pena; e o direito de recorrerem em liberdade.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade do crime imputado aos acusados é comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/06), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 15), pelo relatório final de inquérito policial (fls. 99/101), bem como pela prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório.

A autoria é indubitosa. Os réus foram presos em flagrante delito, logo após terem subtraído os bens pertencentes às vítimas, circunstância que já os comprometeu seriamente, pois, como sabido, a flagrância talvez seja a prova mais incisiva da existência do crime, bem como sobre a autoria.

Na Delegacia, os réus optaram por permanecer em silêncio (fls. 13 e 14).

Em juízo, o acusado MARLON SANTOS FERNANDES confessou os fatos, alegando que estava na "precisão". Estava embriagado e tinha feito uso de entorpecentes. O simulacro era do interrogando. Tem 25 anos de idade. Já teve condenação por crime de tráfico e quando menor cumpriu liberdade assistida por idêntico delito. É vizinho do corréu Marcos.

O réu MARCOS VINICIUS ANDRADE DA SILVA, ao ser interrogado em juízo, confessou a imputação. O simulacro era do interrogando e do corréu, "era dos dois". O interrogando abordou pelo lado do motorista e Marlon abordou pelo lado do passageiro. Tem 21 anos de idade e já tem condenação por crime de roubo (de loja). Teve passagem por crime equiparado a furto de celular enquanto menor de idade e ficou internado na Fundação Casa por um ano e nove meses.

A confissão dos acusados vem confirmada pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório. Senão vejamos.

Em juízo, a vítima Felipe Pereira Zanoni reconheceu os dois acusados com firmeza como sendo seus algozes, dentre os figurantes. Estava dirigindo o carro quando os réus, exibindo arma de fogo, anunciaram o roubo e abriram as portas do carro. Os

réus ingressaram com parte do corpo para dentro e exigiram a entrega dos pertences pessoais. Do depoente, os réus pegaram sua aliança, relógio e celular, sendo que tudo foi recuperado. Os réus ainda estavam praticando a subtração quando foram prontamente abordados pelos policiais militares. O depoente estava dirigindo o carro e Julia estava no banco do passageiro.

No mesmo sentido foi o depoimento da ofendida Julia Helena Pereira Gomes da Silva. Ao ser inquirida em juízo, disse que estavam parados no trânsito quando foram abordados pelos acusados que, com um simulacro, anunciaram o roubo. O réu Marlon era quem portava o simulacro de arma de fogo e exigiu a entrega dos seus objetos. Da depoente, levaram o celular e a bolsa. Os policiais estavam a paisana e viram a abordagem, o que permitiu a abordagem dos réus. Os réus foram abordados enquanto estavam praticando a subtração e não chegaram a pegar nada das vítimas que estavam no banco traseiro do carro. Recuperou seus objetos.

Não há razões para desqualificar o relato das vítimas. Afinal, elas não conheciam os réus e, portanto, não teriam motivo aparente para imputar-lhes envolvimento em tão graves fatos. Ademais, os seus interesses são que o verdadeiro responsável pela infração seja punido e não um possível inocente. Não há, portanto, dúvidas razoáveis que enfraqueçam a prova acusatória. É fato que em sede de delitos patrimoniais como o roubo a palavra da vítima é de importância ímpar e não pode ser simplesmente desconsiderada.

Ainda a corroborar a acusação, tem-se os depoimentos na fase administrativa dos policiais militares. Albano Ferreira Rocha e Wander Henrique de Souza Oliveira contaram que estavam de folga, conduzindo um veículo pela via pública, quando perceberam a ação criminosa dos réus, que anunciaram o assalto com uma arma de fogo. Abordaram os acusados, sendo que Marlon estava com um simulacro de arma de fogo. Os objetos foram recuperados.

E não há qualquer motivo para desmerecer os depoimentos dos policiais militares que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo, mas devendo ser levado em consideração, eis que estes agentes públicos prestam compromisso legal de dizer a verdade e são possuidores de fé pública. Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações, vez que investidos pelo Estado desta função repressora.

Nesse contexto, os elementos de prova produzidos, principalmente a confissão dos réus, as declarações das vítimas, que reconheceram os réus com firmeza, e os depoimentos dos policiais militares prestados na fase administrativa, autorizam a conclusão, com segurança, de que os réus efetivamente praticaram o crime patrimonial de roubo descrito na denúncia. Não há, pois, se falar em absolvição dos acusados.

As vítimas descreveram com detalhes a conduta criminosa. Enquanto um dos criminosos subtraía o celular, o relógio e aliança do ofendido Felipe enquanto o réu Marlon subtraía o celular e a bolsa da vítima Julia. Antes mesmo de avançar o roubo contra as vítimas que estavam no banco traseiro do carro, os policiais lograram abordar os roubadores, em poder do simulacro de arma de folga.

Ainda, verifico que a causa de aumento relativa ao concurso de agentes veio comprovada durante instrução processual pela prova oral colhida. As vítimas relataram com firmeza que os acusados praticaram o delito em comparsaria, havendo clara unidade de desígnios e divisão de tarefas entre eles. O delito não ultrapassou a esfera da tentativa, sendo neste sentido o parecer ministerial.

Importante salientar, ainda, que houve violação a dois patrimônios distintos, razão pela qual cabe o reconhecimento do concurso formal de infrações entre os crimes de roubo. Os réus sabiam que atingiam patrimônios distintos quando subtraíram os bens pertencentes às duas vítimas (relógio, aliança e celular do ofendido Felipe e a bolsa e celular da vítima Julia), devendo, portanto, responderem em concurso formal de crimes.

Por fim, considerando que o delito foi praticado nas circunstâncias do art. 61, II, 'j', do Código Penal, isto é, durante período de calamidade pública, conforme Decreto Estadual nº 64.879 e Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020 e decorrentes da pandemia do Covid-19, a despeito dos argumentos das douradas defesas, é caso de aplicação da agravante genérica ao caso. Assim, provadas autoria e materialidade do delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II e artigo 61, inciso II, "j", na forma do artigo 70, todos do Código Penal, passo ao cálculo da pena.

- Réu MARLON SANTOS FERNANDES

Com fulcro nos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base 1/6 acima do seu mínimo, ou seja, em 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Isto porque o réu ostenta duas condenações geradoras de reincidência (pelos crimes de receptação e tráfico de drogas, conforme certidão de fls. 132/134). Uma delas, no entanto, será considerada como maus antecedentes, para fins de majorar a pena base, enquanto a outra será considerada como agravante a ser aplicada na segunda fase de dosagem da pena.

Na segunda fase de dosagem da pena, presentes as agravantes da reincidência (pelo crime de tráfico de drogas, conforme certidão de fls. 132/134) e do cometimento do crime enquanto em período de calamidade pública (art. 61, II, 'j', do Código Penal). A confissão, desta forma, não tem o condão de compensar as duas agravantes, sobretudo preponderando-se a reincidência, nos termos do artigo 67 do CP. O aumento, no entanto, será de 1/8 (e não de 1/5), perfazendo o montante de 05 anos e 03 meses de reclusão, além do pagamento de 12 dias-multa.

Na terceira fase da fixação da reprimenda, cabível o acréscimo decorrente da causa de aumento reconhecida na sentença e prevista no §2º do artigo 157, do Código Penal, em razão do concurso de agentes. Nesse particular, a pena deve receber aumento de 1/3, resultando em uma reprimenda de 07 anos de reclusão, além do pagamento de 16 dias-multa. Neste sentido: "No crime de roubo, sendo cinco as qualificadoras previstas no §2º do artigo 157 do Código Penal, a majoração da pena deve obedecer ao seguinte critério: 1/3, se presente uma causa; 3/8, se presentes duas causas; 5/12, se presentes três; 7/16, se quatro e de ½, se presentes as cinco causas especiais de aumento" (RJDTCrim 63/64).

Ainda na terceira fase de dosagem da pena, considerando-se que foram dois delitos idênticos, há que se reconhecer o concurso formal de infrações, o que implica em um aumento de 1/6, totalizando a pena de 8 anos e 2 meses de reclusão.

As penas de multa, nos moldes estabelecidos pelo art. 72 do CP, são somadas e montam em 20 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Na derradeira fase de fixação da pena, há que se considerar a tentativa. Neste tocante, considerando o longo iter criminis percorrido pelos acusados, que já estavam em poder dos objetos subtraídos de duas das vítimas quando foram abordados pelos policiais militares, que estavam à paisana, diminuo a pena em seu patamar mínimo, isto é, em 1/3, o que totaliza a pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

- Réu MARCOS VINICIUS ANDRADE DA SILVA

Com fundamento no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no seu mínimo legal, isto é, 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase de dosagem da pena, presentes as agravantes da reincidência específica (conforme certidão de fls. 135/136) e do cometimento do crime enquanto em período de calamidade pública (art. 61, II, 'j', do Código Penal). A confissão, desta forma, não tem o condão de compensar as duas agravantes, sobretudo porque a reincidência é preponderante, nos termos do artigo 67 do CP. O aumento, no entanto, será de 1/8 (e não de 1/5), perfazendo o montante de 04 anos e 06 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa.

Na terceira fase da fixação da reprimenda, cabível o acréscimo decorrente da causa de aumento reconhecida na sentença e prevista no §2º do artigo 157, do Código Penal, em razão do concurso de agentes. Nesse particular, a pena deve receber

aumento de 1/3, resultando em uma reprimenda de 06 anos de reclusão, além do pagamento de 14 dias-multa. Neste sentido: “No crime de roubo, sendo cinco as qualificadoras previstas no §2º do artigo 157 do Código Penal, a majoração da pena deve obedecer ao seguinte critério: 1/3, se presente uma causa; 3/8, se presentes duas causas; 5/12, se presentes três; 7/16, se quatro e de ½, se presentes as cinco causas especiais de aumento” (RJDTCrim 63/64).

Ainda na terceira fase de dosagem da pena, considerando-se que foram dois delitos idênticos, há que se reconhecer o concurso formal de infrações, o que implica em um aumento de 1/6, totalizando a pena de 7 anos de reclusão.

As penas de multa, nos moldes estabelecidos pelo art. 72 do CP, são somadas e montam em 20 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Na derradeira fase de fixação da pena, há que se considerar a tentativa. Neste tocante, considerando o longo iter criminis percorrido pelos acusados, que já estavam em poder dos objetos subtraídos de duas das vítimas quando foram abordados pelos policiais militares, que estavam à paisana, diminuo a pena em seu patamar mínimo, isto é, em 1/3, o que totaliza a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Quanto à pena pecuniária, não tendo sido demonstrada a condição financeira dos réus que justificasse qualquer majoração, cada dia-multa permanecerá em seu valor mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Nos termos do artigo 33, §2º, 'b' e §3º, do Código Penal, considerando a reincidência de ambos os acusados, o regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o fechado.

Isto porque o regime prisional inicial fechado é o mais adequado e também merece manutenção, considerada a finalidade primária de prevenção e reprovação da conduta criminosa, além da gravidade de tal conduta típica, fato que causa clamor público e instabilidade na paz social, constituindo uma resposta mais efetiva à criminalidade violenta, mormente considerando a crescente onda de roubo à mão armada e de crimes violentos que assolam o País. O Tribunal tem decidido reiteradamente que o regime fechado é o único aplicável a autor de roubo, ainda que primário o agente e independentemente da quantidade da pena aplicável (Ap. nº1.205.473/2 e 1.183.025/6 e também STF, RJTACrim 39/571 e no mesmo sentido TJSP JTJ 186/286, 188/315; RJTACrim 42/242, 43/222, 44/137).

Aliás:

“o juiz tem amplitude e o critério de oportunidade e conveniência para o regime inicial de prisão. não está subordinado só à quantidade de pena se não que os pressupostos subjetivos do art. 59, também enunciado no art. 33, §3º, do CP. apesar de existir opiniões de que o réu tem direito subjetivo público penal ao regime, segundo a quantidade de pena fixada, a interpretação sistemática do CP atribui ao Magistrado o poder, segundo a reprovação e repressão do crime cometido, de impor regime inicial suficiente e necessário para retribuir o mal causado pelo delito” (TARS AC Rel. Néri Letti RTJR58/185)

À míngua de outros elementos que autorizem a “progressão imediata” de regime de cumprimento da pena, mantenho os réus no regime inicial fechado, nos termos da nova redação do artigo 387, §2º, do CPP. Isto porque não basta apenas o requisito objetivo da pena, mas também os subjetivos e, à míngua destes, mantenho o regime inicial aplicado.

Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e:

1) CONDENO o acusado MARLON SANTOS FERNANDES à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, e pagamento de 13 dias-multa, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II e artigo 61, inciso II, “j”, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

2) CONDENO o acusado MARCOS VINICIUS ANDRADE DA SILVA à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, e pagamento de 13 dias-multa, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II e artigo 61, inciso II, "j", na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

Taxa judiciária pelos réus, nos termos da legislação estadual vigente.

Presos durante o processo, com maior razão devem os réus permanecerem recolhidos após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena já imposta. Ademais, seria um contrassenso, agora que pesa contra os réus sentença condenatória, embora sujeita a reforma, colocá-los em liberdade, mormente se consideradas as circunstâncias especialmente graves que cercaram a ação, aliado à quantidade de pena imposta que, convidativa à evasão, indica que, soltos, certamente se furtará ao seu cumprimento. Anote-se, ainda, que o réu MARLON possui dupla reincidência, enquanto MARCOS possui reincidência específica, indicando que o tempo em que permaneceram presos não serviu para que se emendassem, demonstrando que não assimilaram a terapêutica penitenciária, voltando a reincidir na prática na prática delitiva sem titubear. NEGO-LHES O RECURSO EM LIBERDADE. Em caso recurso, expeçam-se Guias de Recolhimento Provisórias, encaminhando-a à VEC por mensagem eletrônica.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

São Paulo, 27 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA